

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1144/2536	นางพา พันกิ่งทิพย์	โจทก์
	นางบัวทอง พันกิ่งทิพย์หรือคำศรี	จำเลย
	นางพา พันกิ่งทิพย์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 232, มาตรา 247, มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นคดีมีทุนทรัพย์ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องก่อน จึงจะพิจารณาสั่ง ต่อมาโจทก์ยื่นคำแถลงยืนยันไม่เสียค่าขึ้นศาลตามที่มีคำสั่ง ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีของโจทก์ในชั้นฎีกาเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์เนื่องจากโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาโดยโจทก์ ขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่โจทก์ไม่ได้ฎีกาให้ ศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี กรณีเช่นนี้โจทก์จึงต้อง เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 200 บาท การที่ศาลชั้นต้นสั่ง ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพิ่ม แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติ ตามและศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ จึงเป็นการ คลาดเคลื่อน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยรับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้เพิกถอนการให้ที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลย เครื่องหนึ่งในส่วนของจำเลยในที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3747 ตำบลสังเม็กอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินเครื่องหนึ่งของที่ดินตาม น.ส.3 ก ดังกล่าวให้แก่โจทก์เครื่องหนึ่งเพื่อเป็น

เจ้าของรวมกับ นางสาวนงลักษณ์ พันกิ่งทิพย์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาโดยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาล ให้ถูกต้อง โจทก์ยื่นคำแถลงให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและยื่น คำแถลงยืนยันไม่เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มเติม ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 56,57 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้วให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาใหม่โดยไม่ได้ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จึงเป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ โจทก์เสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ตามตาราง 1 ข้อ 2 ก. ทำยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชอบแล้ว ให้ยกคำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้น แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ พิจารณาฎีกาของโจทก์ใหม่ในเนื้อหา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 232 และ 247

คดีนี้โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้วให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาใหม่โดยไม่ได้ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาให้

โจทก์ชนะคดี จึงเป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้
โจทก์เสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ตามตาราง 1 ข้อ 2 ก. ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ชอบแล้ว ให้ยกคำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้น แล้วให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการ พิพากษาฎีกาของโจทก์ใหม่ในเนื้อหา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 232 และ 247

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ